

1500767-02.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... anterior, transitada em julgado em outubro de 2021, por tráfico de drogas praticado em local muito próximo ao que ele foi detido no presente feito (Autos no.1505305-94, desta 3a. Vara).

Assim, as versões consistentes dos policiais, o local da prisão, a apreensão da droga e a variedade e a forma como esta estava encontrava-se embalada deixam evidente o tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500767-02.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500767-02.2021.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS SANTOS NOIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JONATAS SANTOS NOIA, qualificado a fls.6, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 24 de junho de 2021, no período da manhã, na Rua Pedro Lopes Dias, no Bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 1 porção de crack, 12 porções de cocaína e 12 porções de maconha, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado trazia consigo a droga na via pública, para fins de tráfico. Em determinado momento, JONATAS foi abordado por policiais militares, que localizaram as drogas em suas vestes.

Na ocasião, JONATAS foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

A fls.10 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas (Lacres nos.1078, 1050 e 1051).

A denúncia foi oferecida às fls.97/99 e recebida às fls.100/1012, em 12 de julho de 2021. JONATAS apresentou defesa preliminar às fls.131/134. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.135/136).

Em audiência foram ouvidos: Ivo da Silva, Rogério Abrahão Pereira e JONATAS DOS SANTOS NOIA.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Ivo e Rogério afirmaram que, na data dos fatos, visualizaram o acusado na via pública, fazendo contato com um ciclista. Disseram que, como ele já era conhecido dos meios policiais e, aparentemente, teria vendido droga ao ciclista, decidiram abordá-lo, tendo localizado as drogas nas vestes dele. Afirmaram que JONATAS admitiu o comércio de drogas no local.

Interrogado, JONATAS negou a acusação. Afirmou que, na data dos fatos, horas antes dos fatos, encontrou com o policial Ivo na rua, sendo que, sem qualquer razão, o policial o agrediu. Afirmou que, mas tarde, saiu para ir buscar seu documento e que parou na rua para conversar com uma "viciada", quando os policiais chegaram e o detiveram, sem qualquer motivo. Afirmou que eles "apareceram" com as drogas. Assegurou que o entorpecente não lhe pertencia.

Veja-se que os policiais falaram em uníssono.

Já a versão de JONATAS não se sustenta. Ele não apresentou nem um único elemento que demonstrasse que ele foi agredido horas antes dos fatos e que, após, foi indevidamente detido por policiais. Veja-se que ele afirmou que conversou com sua esposa após ser agredido e que estava conversando com uma "viciada" que já conhecia, mas não arrolou nenhuma das duas mulheres para confirmar suas versão. E, sobretudo, ele não contou que motivos tinham os policiais para prejudicá-lo.

Note-se que o laudo de fls.124 deixa claro que o acusado não apresentava nenhuma marca de agressão, o que faz cair por terra a alegação do acusado e a preliminar de nulidade por excesso de força policial.

A versão do réu, de que os policiais "apareceram" com a droga não comporta acolhimento, pois não seria razoável acreditar que os policiais levassem consigo drogas somente para prejudicar o acusado.

O fato do acusado não trazer consigo dinheiro tampouco descaracteriza o tráfico de drogas. Ele próprio afirmou que acabara de chegar ao local, quando foi abordado. Então, ele ainda iniciava a venda, o que justifica a ausência de dinheiro.

Por fim, o acusado sequer alegou que a droga se destina a seu consumo, pelo que é descabida a desclassificação. Para além da ausência de alegação, ele não trazia consigo nenhum objeto relacionado ao uso, o que deixa claro que ele não usaria a droga.

E, acima de tudo, ele ostenta condenação anterior, transitada em julgado em

outubro de 2021, por tráfico de drogas praticado em local muito próximo ao que ele foi detido no presente feito (Autos no.1505305-94, desta 3a. Vara).

Assim, as versões consistentes dos policiais, o local da prisão, a apreensão da droga e a variedade e a forma como esta estava encontrava-se embalada deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era grande a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela.

JONATAS foi condenado por tráfico de drogas nos Autos no.1505305-94.2019 (fls.34). A sentença foi proferida em 8 de outubro de 2020 e transitou em julgado em 20 de outubro de 2021.

Embora ele não seja tecnicamente reincidente (porque o trânsito em julgado é posterior a sua prisão), a condenação definitiva por fato anterior evidencia o envolvimento dele com o comércio de drogas já de longa data.

. Então, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Diante da condenação anterior em regime aberto, que não foi suficiente para frear o acusado, o regime inicial será o fechado.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, no mínimo legal - 500 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO JONATAS DOS SANTOS NOIA à pena de 5 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Considerando que, colocado em liberdade (fls.34), JONATAS voltou a ser preso por idêntico crime, ele deverá permanecer preso, como garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.I.C.

Registro, 11 de fevereiro de 2022.